行政法

行政法概述

- 概念
  - 特点
    - 主体地位不平等-官管民
      - 权益最多、无救济法典
      - vs民法 主体地位（自然人、法人、非法人组织）平等-平等主体交易
- 基本原则
  - 二合二程原则
    - 合法行政原则
      - 法律遵守 - 老百姓
      - 法律授权 - 行政主体（法无授权不可为）
      - 适用于自由裁量性的行政活动
    - 合理行政原则
      - 公平公正原则
      - 子原则：**考虑相关因素原则（#无关因素）**
        - **比例原则（禁止过分原则）**
  - 程序正当原则
    - 行政公开原则 - 回国家秘密、依法受到保护的**商业秘密、个人隐私**以外
    - 公众参与原则 - 要听取**意见和申辩**
    - 回避原则 - **官与民存在利害关系时**，应当回避
  - 诚实信用原则
    - 行政信息真实原则 - 行政机关公布的信息要全面、准确、真实
    - 保护公民信赖利益原则 - 不能撤销变更生效的行政决定，一定要切的要无以补偿
  - 权责统一原则
    - 行政责任原则 - 违法或者不当行使职权，状态承担责任（侵权须赔偿）
  - 高效便民原则
    - 行政效率原则 - 积极履行职责；遵守法定时限
    - 便利当事人原则
- 组织
  - 行政主体
    - 内设机构
      - 行政机关：政府及其职能部门

| 国务院 | 国务院办公厅 | 国务院部门 | 国务院直属机构 | 国务院直属特设机构 | 国务院直属事业单位 | 国务院直属事业单位 | 国务院直属事业单位